



REPUBLIQUE DU SENEGAL

Un Peuple - Un But - Une Foi

000159

MSASCAB/IAAF/SP



*Ministère de la Santé
et de l'Action Sociale*

Dakar, le

11 NOV 2015

CONFIDENTIEL

Le Ministre

Monsieur le Président,

La cour d'Appel, en sa séance du 2 juillet 2015, a rendu l'arrêt n°1 annulant les élections de renouvellement partiel du Conseil de l'Ordre national des Médecins du Sénégal, qui se sont tenues le 20 décembre 2014.

Cette décision a pour effet d'annuler le conseil litigieux et par conséquent, toutes ses délibérations.

Toutefois, cette annulation n'affecte pas les droits des tiers et des membres ayant adhéré entre-temps.

Dès lors, à titre de mesure transitoire, le mandat de l'ancien Conseil sera prorogé pour évacuer les affaires courantes et exécuter toute mission que je voudrai bien lui confier en tant qu'autorité de tutelle.

Je fixerai très prochainement une date pour la tenue de nouvelles élections et vous en tiendrai informé.

A

**Monsieur Alpha SY
Président de l'Ordre national
des Médecins du Sénégal**



Awa Marie Coll SECK

REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi

COUR D'APPEL DE DAKAR

ASSEMBLEE GENERALE

du 02 Juillet 2015

ARRET N° 01

Demandeurs :

- 1 - Docteur Cheikh Khalifa
Aboubacar CISSE
- 2 - Docteur Abdoulaye BOUSSO
- 3 - Docteur Mohamed Lamine LY
- 4 - Professeur Aida SYLLA
- 5 - Docteur Issa WONE
- 6 - Docteur Magatte NDAW
- 7 - Docteur François DIENE
(Me Cheikh Tidiane FAYE)

Défendeur : L'ordre National des
Médecins du Sénégal

Objet : Annulation pure et simple
des Elections de Renouvellement du
Conseil de l'Ordre des Médecins du
Sénégal

Rapporteur :

Mamadou Lamine DIEDHIOU

Les Docteurs Cheikh Khalifa,
Aboubacar CISSE, Abdoulaye
BOUSSO, Docteur Mohamed Lamine
LY, Professeur Aida SYLLA, Docteur
Issa WONE, Docteur Magatte NDAW,
François DIENE, élisant domicile en
l'étude de Me Cheikh Tidiane FAYE,
Avocat à la Cour leur conseil ;

Demandeurs

L'Ordre National des Médecins du
Sénégal, élisant domicile en l'étude de
Me Souleye MBAYE, Avocat à la
Cour ;

Défendeur

LES FAITS

Suivant requête en date du 20 Février
2015, les Docteurs - Docteur Cheikh
Khalifa Aboubacar CISSE,
Abdoudalaye BOUSSO, Docteur
Mohamed Lamine LY, Professeur
Aida SYLLA, Docteur Issa WONE,
Docteur Magatte NDAW, Docteur
François DIENE, ont saisi la Cour
d'Appel de Dakar d'un recours aux
fins d'annulation des résultats de
l'élection de renouvellement partiel du
Conseil de l'Ordre National des
Médecins du Sénégal ;
Sur cette requête, l'affaire inscrite au
rôle de la Cour sous le numéro 02 de
l'année 2015 a été enrôlée à
l'Assemblée Générale du 23/03/2015 ;
A cette date l'affaire a été renvoyé
jusqu'au 26/06/2015 date à laquelle
elle a été utilement retenue ;

Minute.....	1
Grosse.....	80001
Expédition.....	80001
Copie.....	80001
Total.....	80001

Monsieur le Président Mamadou Lamine DIEDHIOU a fait le rapport de l'affaire;

Le Ministère public a été entendu en ses réquisitions ;

Les débats ont été clos et l'affaire mise en délibéré au 02/07/2015 ;

Sur quoi la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué ainsi qu'il suit :

La Cour, réunie en Assemblée Générale régulièrement constituée ;

Vu la requête en date du 20/02/2015 ;

Où Monsieur Président Mamadou Lamine DIEDHIOU en son rapport ;

Où le Ministère public en ses réquisitions ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi :

Considérant que par mémoire en date du 20 Février 2015, reçu et enregistré au greffe de la cour de céans le 25 février 2015 sous le n°02/2015, les Docteurs Cheikh Al Khalifa Ababacar CISSE, Mohamed Lamine LY, Issa Wone, Magatte NDAW et François DIENE, le Professeur agrégé Aïda SYLLA et Monsieur Abdoulaye BOUSSO, ont saisi la cour d'appel de céans d'une requête aux fins d'annulation des résultats de l'élection de renouvellement partiel du Conseil de l'Ordre National des Médecins du Sénégal du 20 Février 2015 ; Que le Docteur Magatte NDAW ayant par courrier du 27 Avril 2015 renoncé à son recours, il y a lieu de lui donner acte de son désistement et de statuer par défaut contre les Docteurs Oumou BA, Jean François DIENE, Abdou Kane DIOP, Birahim RAAD et Gérard Calixte FAYEMI qui n'ont ni comparu ni été représentés et contradictoirement à l'égard des autres parties ;

EN LA FORME

Considérant que suivant écritures du 23 Avril 2015, l'Ordre National des Médecins du Sénégal (ONMS) a soutenu que par autre requête du 20 Février 2015, reçue et enregistrée le 21 Février 2015, les requérants et Calixte FAYEMI ont saisi la chambre administrative de la Cour Suprême d'un « recours en cassation des élections de renouvellement des membres du Conseil National de l'Ordres des Médecins du Sénégal du 20 Décembre 2014 » ; Que dès lors, la cour de céans qui est saisie de la même demande doit se déclarer incompétente ou à tout le moins, déclarer le recours irrecevable.

Considérant que l'article 769 du code de procédure civile dispose que « Les litiges relatifs à la désignation par voie électorale des membres des assemblées autres que l'Assemblée Nationale et des corps ou organismes administratifs sont de la compétence de la cour d'appel » ; Qu'il résulte clairement de ce texte que c'est la cour d'appel de céans qui est exclusivement compétente pour connaître en premier ressort

du litige en l'espèce ; Qu'il s'y ajoute que non seulement la preuve de l'effectivité de la saisine de la chambre administrative de la cour suprême de la demande objet de la présente procédure n'est pas rapportée en l'état du dossier, mais il y a également qu'à supposer même qu'une telle preuve ait été rapportée, la saisine de cette juridiction ne peut avoir pour effet de rendre incompétente celle à laquelle la loi confère compétence pour se prononcer sur le litige ou rendre irrecevable la procédure en l'espèce ;

Qu'il échoit en conséquence de rejeter comme mal fondées les exceptions d'incompétence et d'irrecevabilité plaidées par l'ONMS, de se déclarer compétente et de déclarer recevable le recours en l'espèce pour avoir été fait dans les forme et délai légaux ;

AU FOND

Sur les moyens et prétentions des parties

Reprenant les termes de leur mémoire introductive d'instance, les requérants ont plaidé par l'organe de leur conseil que par un simple communiqué inséré dans le journal « Quotidien » du 27 Décembre 2014, portant « Proclamation des résultats des élections de renouvellement partiel du Conseil National de l'Ordre des Médecins du Sénégal », le Président dudit Ordre a fait publier les résultats desdites élections qui ont été marquées par des irrégularités et des manquements qui ont entaché leur sincérité.

Ils ont fait valoir que la première irrégularité procède de ce que suivant communiqué du 11 Novembre 2014, le Président de leur Ordre a déclaré que les candidatures sont reçues sous pli fermé tous les jours ouvrables du 12 Novembre 2014 au 12 Décembre 2014, délai qu'il a méconnu en faisant publier dans le journal « l'Observateur » du 12 Décembre 2014, la liste des candidats des sections A et B.

Et en plus d'avoir clos et publié cette liste avant le terme qu'il a lui-même fixé, il a admis d'autres candidatures en établissant une nouvelle liste de candidatures non publiée, qu'il a proposée au vote le jour du scrutin, alors que cette dernière liste était inconnue de tous ceux qui ont voté par correspondance, faussant ainsi les règles du jeu, surtout pour les Médecins exerçant hors de Dakar.

La deuxième irrégularité réside à leur avis dans le fait que des votes par correspondances dont le nombre total fait près de la moitié des votants, ont été déposées directement, pour certains le jour même du scrutin, au bureau de l'Ordre, pour d'autres estampillés du cachet de certains électeurs ou candidats notamment, du Docteur FAYEMI ou du Président de leur Ordre, alors qu'ils devaient être neutres ou anonymes, ont été comptabilisées comme bulletins de vote, malgré les

contestations consignées sur le procès-verbal, en violation de l'article 2 du Décret n°68-701 du 18 Juin 1968 portant application de la loi n°66-69 du 04 Juillet 1966 relative à l'exercice de la médecine et à l'Ordre des Médecins, qui permet aux Médecins éloignés de Dakar de voter par correspondance sous pli fermé, adressé non pas à l'Ordre, mais au Directeur de la santé publique dans les trois jours qui précèdent l'élection. Ils ont fait valoir que l'attestation par laquelle cette autorité a soutenu avoir reçu les votes litigieux manque de sérieux et de sincérité parce qu'il n'est produit à l'appui de ce document aucun courrier administratif portant transmission desdits votes au siège de leur Ordre.

La troisième et dernière irrégularité réside d'après eux dans le fait que la composition de la section A du nouveau conseil a été élue en violation également des dispositions de l'article 21 de la loi de 1966 en ce sens qu'elle ne comporte en son sein qu'un seul médecin exerçant hors de la région de Dakar parce que le Docteur Babacar FAYE n'exerce pas à Saint-Louis, mais plutôt à l'Hôpital Fann de Dakar et ne dispense que des cours à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis ;

Qu'en plus des développements de leur conseil, les docteurs Khalifa Ababacar CISSE, Abdoulaye BOUSSO, Ibrahima DOUCOURE et Mohamed Lamine LY ont soutenu que le scrutin litigieux a été irrégulièrement organisé parce que le représentant de l'Etat était absent au bureau de vote durant les opérations de vote, ensuite que la résolution dont se prévalent les défendeurs ne leur est pas opposable pour n'avoir jamais été adoptée en Assemblée Générale, encore moins portée à leur connaissance ;

Qu'enfin plus de la moitié des votes par correspondance émane de confrères exerçant à Dakar, alors que ce mode de vote est prévu pour ceux qui sont éloignés de Dakar ;

Qu'estimant que contrairement aux réquisitions du Ministère Public, le dossier produit au débat par le conseil de leur Ordre prouve l'effectivité des manquements et irrégularités par eux invoqués, ils ont sollicité de la cour, faisant application des articles 769 et suivants de code de procédure civile, l'annulation des résultats de l'élection de renouvellement partiel du Conseil de l'Ordre National des Médecins du Sénégal du 20 Février 2015.

Considérant que réitérant de son côté ses écritures des 23 Avril et 29 Juin 2015, le conseil de l'ONMS a répondu que les requérants ont invoqué à l'appui de leur demande des motifs vagues, imprécis et non étayés par des éléments matériels, alors que le contrôle lourd exercé par la cour de céans en la matière repose sur une appréciation des

éléments de preuve de la matérialité des faits, c'est-à-dire des manquements et irrégularités allégués, preuve non rapportée en l'état de sorte que ladite juridiction est en l'état dans l'impossibilité de statuer sur le bien fondé de la demande objet de sa saisine.

Il a expliqué que la non-conformité entre la liste de candidatures publiée dans le journal « l'Observateur » du 12 Décembre 2014 et la liste définitive répond plus à un souci d'une plus grande information et transparence du déroulement du scrutin, qu'à une volonté de limitation des candidatures. Et pour palier au silence et à l'inadaptation des textes obsolètes que sont la loi de 1966 et son Décret d'application sur les modalités du vote et la modification de la carte électorale du Sénégal, son l'Assemblée Générale à la quelle ces textes confèrent un pouvoir de type réglementaires a pris le 25 Octobre 2014 des résolutions ou délibérations qui ont valeur d'actes administratifs faisant office de cadre légal d'appréciation des élections en l'espèce, par lesquelles elle a décidé que tout candidat à jour de ses cotisations, peut participer au l'élection jusqu'au jour du scrutin, délibérations qui justifient l'admission des candidatures exprimées par des membres qui sont à jour de leurs cotisations le jour même du scrutin.

Il a fait valoir que pour n'avoir jamais contesté ces résolutions, les requérants sont mal venus à contester les actes de leur mise en œuvre et que leur argument tiré du non-respect des quotas sur le plan de la répartition géographique est également non fondé au regard des résultats issus du vote, parce que pour la section A, ont été retenus les Docteurs Amadou NIASSE de l'hôpital de Pikine, Babacar FAYE de la Faculté de Médecine de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis et El Hadj Ibrahima KANE de l'hôpital de Ourossogui, tandis que pour la section B ont été retenus les Docteurs Serigne Fallou SAMB de la Polyclinique Louis Pasteur de Rufisque et Cheikh Atab BADJI qui exerce dans une clinique sise à Mbour.

Il a expliqué que le tableau de l'Ordre des Médecins versé au dossier par les requérants est sans aucun intérêt pour les débats parce que n'étant pas à jour, il ne peut servir comme pièce à conviction pour déterminer l'adresse professionnelle actuelle du Docteur Babacar FAYE qui exerce effectivement à L'université Gaston Berger de Saint-Louis comme enseignant avec rang de Chef de section qui est un emploi plein et non à l'Hôpital de Fann.

Il a ajouté que la suppression de la région du Cap-Vert comme circonscription médicale s'explique d'une part par la création de nouveaux districts sanitaires autonomes couvrant de nouvelles agglomérations comme Pikine ou Rufisque, indépendants de la

circonscription médicale de Dakar, d'autre part, par le fait que la région du Cap-Vert, visée par les textes de 1966 et qui était composée des Départements de Dakar et Rufisque, Pikine et Guédiawaye étant en son temps considérés comme des quartiers périphériques de Dakar, n'existe plus.

A la suite de leur conseil, les défendeurs notamment, les Docteurs Joseph MENDY, Cheikh Atab BADJI, NIANG et Serigne Falilou SAMB ont affirmé en substance que le processus et les résultats des élections litigieuses dont les règles d'organisation ont été préalablement acceptées par les requérants, ne sont entachés d'aucune irrégularité.

Estimant avoir suffisamment démontré que les manquements et irrégularités invoquées par les demandeurs sans viser une quelconque référence textuelle ne sont pas prouvés, ils ont, ensemble avec l'ONMS, sollicité de la cour, débouter les demandeurs de leurs demande comme mal fondée.

Par mémoire du 18 Mars 2015, le Procureur Général près la cour de céans a requis le rejet de la demande des requérants motifs pris de ce que l'Ordre National des Médecins du Sénégal a produit au dossier un ensemble de pièces prouvant le mal fondé des arguments invoqués par ces derniers.

SUR CE

Sur la régularité des candidatures et du processus électoral

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 23 de la loi n°66-69 du 4 Juillet 1969 relative à l'exercice de la médecine et à l'Ordre des Médecins que le Conseil National de l'Ordres des Médecins est composé entre autres de dix-neuf membres dont huit membres du Conseil de la section A élus dans ce conseil et huit membres du Conseil de la section B également élus dans ce conseil ;

Que l'article premier du Décret n°68-701 du 18 Juin 1968 portant application de la loi de 1966 sus visée dispose que « L'organisation des élections pour la mise en place des organes de l'Ordre des Médecins selon les dispositions de l'article 20 de la loi 66-69 du 4 Juillet 1966 est assurée à la demande du Ministre de la santé publique et des affaires sociales, par les membres de la Commission désignée par le Décret n°68-349 du 22 Avril 1968 » ;

Considérant que l'Ordre des Médecins a versé au dossier le procès-verbal de la réunion tenue par son conseil le 25 Octobre 2014, au cours de laquelle a été prise la résolution relative aux modalités de l'organisation des élections de renouvellement des membres de son conseil pour pallier les insuffisances des textes qui le régissent, résolution portant publication d'un appel à candidatures dans un

journal et de la liste des candidatures déclarées à la suite dudit appel et réception des candidatures jusqu'au jour du scrutin ;

Considérant qu'il est constant que par un communiqué publié dans le journal L'Observateur n°3360 du 04 Décembre 2014, le président de l'ONMS a informé les Médecins inscrits et à jour de leurs cotisations pour l'année 2013-2014, que les élections de renouvellement partiel de leur conseil ont lieu le 20 Décembre 2014 au siège de leur Ordre où les candidatures sont reçues sous plis fermés, tous les jours du 12 Novembre au 12 Décembre 2014 ; que la liste des candidats déclarés sera publiée le 13 Décembre 2014 et que les votes par correspondance, sont déposés au niveau de la Direction de la santé dans les trois jours qui précèdent le vote ;

Que bien qu'ayant procédé à la publication des candidatures par un communiqué inséré dans le n°3366 du journal sus cité du 12 Décembre 2014, l'ONMS a continué à recevoir des candidatures jusqu'au jour du scrutin, en application de sa résolution qui ne peut avoir valeur d'un acte administratif comme plaidé par elle ; Qu'en effet, l'article 26 de la loi de 1966 qui stipule que « Le conseil national de l'Ordre règle par ses délibérations les affaires de l'ordre.... » n'a conféré aucun pouvoir au conseil de l'Ordre des Médecins pour légiférer dans une matière qui relève du domaine de la loi et du règlement ;

Considérant que s'agissant d'un scrutin au cours duquel les électeurs sont appelés à faire un choix sur une liste de plusieurs candidats, la liste de ces candidats devrait, dans un souci de transparence et de respect du choix des électeurs, être portée à la connaissance de ces derniers avant le démarrage des opérations de votes, c'est-à-dire quatre jours au moins, soit un jour avant la démarrage des opérations de vote par correspondance ;

Que non seulement cet impératif de transparence et de respect du choix des électeurs qui gouverne toute élection n'a pas été respecté en l'espèce, mais il y a également qu'en recevant les candidatures jusqu'au jour du scrutin, l'ONMS a méconnu les termes de sa propre résolution au contenu contradictoire, dans la mesure où les candidatures reçues le jour même du scrutin n'ont pas fait l'objet de publication et par conséquent, n'ont pas été portées à la connaissance des électeurs notamment, ceux qui ont voté par correspondance ;

Considérant plus décisivement que non seulement le docteur Joseph MENDY, Vice-président et Secrétaire Général de l'ONMS qui a été candidat à sa succession, a déclaré à la barre avoir organisé les élections litigieuses, mais il y a également qu'il résulte des procès-verbaux de proclamation des résultats desdites élections que le bureau

qui a dépouillé et proclamé lesdits résultats était composé de Monsieur Mouhamadou NGOM comme président et des Docteurs Moctar CAMARA Directeur de la santé et Marième Marianne Babylas NDIAYE comme assesseurs, sans qu'il n'ait été rapporté la preuve de ce qu'ils ont été désignés par l'autorité administrative compétente comme membres de la commission prévue par l'article premier du Décret n°68-701 du 18 Juin 1968 portant application de la loi de 1966 pour prendre part à l'organisation ou organiser l'élection en l'espèce ;

Qu'il échoit en conséquence, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres arguments discutés par les parties, de dire que l'ensemble du processus des élections de renouvellement partiel du Conseil national de l'Ordre National des Médecins du Sénégal du 20 Février 2015 est entaché d'une irrégularité, parce qu'organisé par des personnes qui ne justifient pas de la qualité pour le faire, de juger que lesdites élections ont en conséquence été organisées en violation des dispositions légales et réglementaires régissant la matière et de faire ainsi droit à la demande des requérants en les annulant ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par défaut contre les Docteurs Oumou BA, Jean François DIENE, Abdou KANE DIOP, Birahim RAAD et Gérard Calixte FAYEMI, contradictoirement à l'égard des autres parties, en matière électorale et en premier ressort ;

En la forme

- Donne acte au Docteur Magatte NDAW de son désistement ;
- Rejette comme mal fondées les exceptions d'incompétence et d'irrecevabilité plaidées par l'ONMS ;
- Se déclare compétent ;
- Déclare le recours recevable ;

Au fond

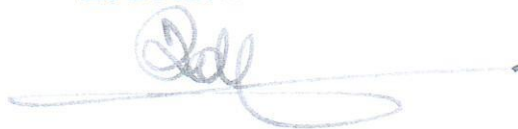
- Annule les élections de renouvellement partiel du Conseil de l'Ordre National des Médecins du Sénégal du 20 Février 2015.

Ainsi fait, jugé et prononcé par l'Assemblée Générale de la Cour d'Appel de Dakar régulièrement composée sous la présidence de Monsieur Demba KANDJI, Premier Président, étaient présents : Maïmouna SOW, Josette Lopez NDIAYE, Amadou Hamady DIALLO, Abdou Khaoussou DIOP, Ousmane Chimère DIOUF, Assane NDIAYE, Abdou Khadre NDIAYE, Andé Bob SENE, Présidents de Chambre, Monsieur Mamadou Lamine DIEDHIOU, Secrétaire Générale, Aissatou Ba DIALLO, Mamady DIANE, Ahmadou Moustapha FALL, Abdou Aziz BARO, Khokhane SENE, Amadou Tidiane SY, Babacar DIOUF, Pape Aliou SANE, Conseillers

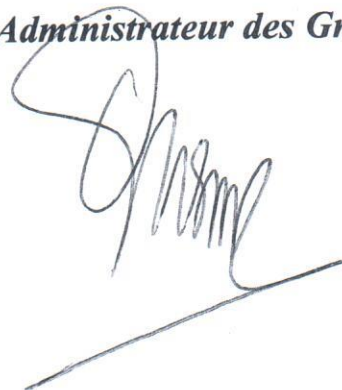
en présence de Monsieur Mame Cor NDOUR, Substitut Général avec l'assistance de Maître Ndèye Marième DIENG, Administrateur des greffes, les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE

Le Premier Président



L'Administrateur des Greffes



Pour expédition certifiée conforme
délivrée par l'Administrateur de Greffe de la
Cour de céans le **12 OCT 2015**
Me Cheikh Tidiane Faye
L'Administrateur de Greffe

